



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yarie Anggada
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Melati Putih / H. Sali No 32a Rt/Rw 002/006,
Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yarie Anggada ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa Yarie Anggada ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa Yarie Anggada ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Terdakwa Yarie Anggada ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024

Terdakwa Yarie Anggada ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024

Terdakwa Yarie Anggada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa Yarie Anggada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sofyan Sauri, SH., Muhammad Yusuf, S.H., Dkk. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH (YLBHAS) Berkedudukan di Jalan Dr Sumarno No 1 Penggilingan, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13940, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2024 Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dengan biaya ditanggung Negara; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YARIE ANGGADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan " melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan whatsapp serta tampilan gambar rekaman video call ANAK RENATA ANGEL dengan Terdakwa ;
 2. 1 (satu) buah flasdisk ARMIUM 8 GB, yang berisi tampilan gambar percakapan whatsapp serta rekaman video call ANAK RENATA ANGEL dengan Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit nomor telpon 085694381031 dengan device hand-phone Redmi dengan model 22120m86g dengan Imei I : 866470065232488 dan Imei II : 866470065232496;

Dikembalikan kepada saksi RAYNOLD P. TH PIAN.

4. 1 (satu) unit Hp merk OPPO A58 warna abu-abu, Imei 1 : 865298060274135, Imei 2 : 865298060274127 dengan nomor telepon : 081282271726 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5.1 (satu) buah email hoodiehancock@gmail.com dengan password U*****r.
- 6.1 (satu) buah email pacekmg404@gmail.com dengan password U*****r
- 7.1 (satu) buah email dumangg41@gmail.com dengan password U*****r
8. 1 (satu) buah email kickthe524@gmail.com dengan password U*****r

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) buah email wwan20750@gmail.com dengan password
u*****r
- 10.1 (satu) buah email culaykmg25k@gmail.com dengan password
u*****r
- 11.1 (satu) buah email twogilrs069@gmail.com dengan password
u*****r
- 12.1 (satu) buah email goyangdumangg42@gmail.com dengan pass-
word u*****r

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Penasihat Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa YARIE ANGGADA yang diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Februari tahun 2024 di Sekolah Santa Markus Lubang Buaya, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan,*

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.
- Bahwa tersebarnya video anak RENATA ANGEL diawali oleh terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa melakukan perekaman VCS tersebut pada handphone Terdakwa.

- Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa YARIE ANGGADA yang diketahui pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Februari tahun 2024 di Sekolah Santa Markus Lubang Buaya, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersebarnya video anak RENATA ANGEL diawali oleh terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa melakukan perekaman VCS tersebut pada handphone Terdakwa.
- Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENATA ANGEL dengan tujuan melakukan pengancaman sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan mengancam agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



-----Bahwa YARIE ANGGADA yang diketahui pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Februari tahun 2024 di Sekolah Santa Markus Lubang Buaya, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat perseggamaan, termasuk perseggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang megesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut pada handphone Terdakwa.

- Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

- Bahwa berdasarkan kartu keluarga disebutkan bahwa anak RENATA ANGEL lahir pada tanggal 9 September 2011 atau telah memasuki umur 13 tahun sehingga dikategorikan sebagai anak korban berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAYNOLD P. TH PIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah korban;
 - Bahwa terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami inmateril akan tetapi mengakibatkan ANAK RENATA ANGEL menjadi trauma dan tidak mau bersekolah.
- Bahwa Terdakwa melakukan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan cara mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut pada handphone Terdakwa. Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa. selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TOURIST HANDIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu dari korban.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum terhadap korban ANAK RENATA ANGEL.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami inmateril akan tetapi mengakibatkan ANAK RENATA ANGEL menjadi trauma dan tidak mau bersekolah.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan cara mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada handphone Terdakwa. Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa. selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MERRY RISDIYANDINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai travel konsultan di Wita Tour and Travel.
- Bahwa nomor telepon yang digunakan ANAK RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.
- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN adalah 081283491340.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan cara mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut pada handphone Terdakwa. Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa. selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami inmateril akan tetapi mengakibatkan ANAK RENATA ANGEL menjadi trauma dan tidak mau bersekolah.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANAK KORBAN RENATA ANGEL, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi selaku korban.
- Bahwa nomor telepon yang digunakan ANAK KORBAN RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.
- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN KORBAN adalah 081283491340. Bahwa benar nomor telepon yang digunakan ANAK KORBAN RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.
- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN adalah 081283491340.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum terhadap korban ANAK RENATA ANGEL.
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami inmateril akan tetapi mengakibatkan ANAK RENATA ANGEL menjadi trauma dan tidak mau bersekolah.
- Bahwa Terdakwa melakukan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan cara mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut pada handphone Terdakwa. Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa. selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MELANIA STEPHANIE BULE, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku guru di sekolah SANTO MARKUS II sejak tahun 2023 sampai sekarang.
- Bahwa nomor telepon yang digunakan ANAK KORBAN RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.
- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN KORBAN adalah 081283491340. Bahwa benar

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon yang digunakan ANAK KORBAN RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.

- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN adalah 081283491340.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum terhadap korban ANAK RENATA ANGEL.
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami inmateril akan tetapi mengakibatkan ANAK RENATA ANGEL menjadi trauma dan tidak mau bersekolah.
- Bahwa Terdakwa melakukan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan cara mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut pada handphone Terdakwa. Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa. selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memiliki akun media sosial diantaranya whatsapp 081283491340 dan 081282271726.
 - Bahwa nomor telepon yang digunakan ANAK KORBAN RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN KORBAN adalah 081283491340. Bahwa benar nomor telepon yang digunakan ANAK KORBAN RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.
- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN adalah 081283491340.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum terhadap korban ANAK RENATA ANGEL.
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebar video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami inmateril akan tetapi mengakibatkan ANAK RENATA ANGEL menjadi trauma dan tidak mau bersekolah.
- Bahwa Terdakwa melakukan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan cara mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut pada handphone Terdakwa. Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa. selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan whatsapp serta tampilan gambar rekaman video call ANAK RENATA ANGEL dengan Terdakwa ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



2. 1 (satu) buah flasdisk ARMIUM 8 GB, yang berisi tampilan gambar percakapan whatsapp serta rekaman video call ANAK RENATA ANGEL dengan Terdakwa;
3. 1 (satu) unit nomor telpon 085694381031 dengan device handphone Redmi dengan model 22120m86g dengan Imei I : 866470065232488 dan Imei II : 866470065232496;
4. 1 (satu) unit Hp merk OPPO A58 warna abu-abu, Imei 1 : 865298060274135, Imei 2 : 865298060274127 dengan nomor telepon : 081282271726 ;
5. (satu) buah email hoodiehancock@gmail.com dengan password u*****r.
6. (satu) buah email pacekmg404@gmail.com dengan password u*****r
7. 7.1 (satu) buah email dumangg41@gmail.com dengan password u*****r
8. 1 (satu) buah email kickthe524@gmail.com dengan password u*****r
9. 1 (satu) buah email wwan20750@gmail.com dengan password u*****r
10. 10.1 (satu) buah email culaykmg25k@gmail.com dengan password u*****r
11. 11.1 (satu) buah email twogilrs069@gmail.com dengan password u*****r
12. 12.1 (satu) buah email goyangdumangg42@gmail.com dengan password u*****r

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki akun media sosial diantaranya whatsapp 081283491340 dan 081282271726.
- Bahwa nomor telepon yang digunakan ANAK KORBAN RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN KORBAN adalah 081283491340. Bahwa benar nomor telepon yang digunakan ANAK KORBAN RENATA ANGEL untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor 085694381031.
- Bahwa nomor telepon Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN adalah 081283491340.
- Bahwa terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami inmateril akan tetapi mengakibatkan ANAK RENATA ANGEL menjadi trauma dan tidak mau bersekolah.
- Bahwa Terdakwa melakukan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan cara mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek memek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut pada handphone Terdakwa. Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATA

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa. selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATA ANGEL maupun orang tua dari anak RENATA ANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATA ANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATA ANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas yaitu:

- Dakwaan Pertama

- Primair Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan diajukan secara alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **YARIE ANGGADA** yang telah



membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur, “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada mulanya terdakwa yang bergabung pada grup bernama Leo Match pada aplikasi telegram yang digunakan sebagai sarana untuk berkenalan pada media sosial, pada saat itu akun Terdakwa ternyata cocok atau *match* dengan akun anak RENATA ANGEL, kemudian Terdakwa berkomunikasi secara pribadi dengan anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa membujuk anak RENATA ANGEL dengan menawarkan iming-iming akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan Terdakwa, namun ditolak oleh saksi anak RENATA ANGEL dengan alasan anak RENATA ANGEL masih bocil (bocah kecil atau anak dibawah umur) dan masih sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Terdakwa tetap membujuk lagi dengan mengatakan coba dulu saja, dan Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* anak RENATA ANGEL. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan ANAK RENATA ANGEL pada aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 08128341340 dan mengajak melakukan VCS, namun ditolak oleh anak RENATA ANGEL karena masih berada disekolah dan menunggu di jemput. Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan anak RENATA ANGEL memberitahukan untuk memastikan situasi dan kondisi sebelum melakukan VCS bahwa lampu dikamarnya sudah dimatikan dan hanya menggunakan penerangan cahaya seadanya. Selanjutnya Terdakwa melakukan VCS dengan anak RENATA ANGEL dengan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh ANAK RENATA ANGEL untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan meremas payudaranya, serta menggosok-gosok alat vital (colek me-mek / colmek) dari anak RENATA ANGEL. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi hasrat seksual dari Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dari anak RENATA ANGEL terdakwa membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan terhadap anak RENATA ANGEL dengan cara merakam VCS tersebut pada handphone Terdakwa. Selanjutnya hasil dari perekaman VCS antara ANAK RENATA ANGEL dengan terdakwa tersebut, oleh Terdakwa dikirimkan kepada anak RENATA ANGEL sehingga menjadikan anak RENATA ANGEL merasa takut dan kemudian memblokir nomor telepon Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menghubungi anak RENATA ANGEL dengan nomor telepon yang lain yakni 085755185383 dengan mengaku bernama KARL, kemudian terdakwa dengan mengatakan bahwa anak RENATA ANGEL telah dibeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemilik nomor telepon 08128341340 sehingga mengancam anak RENATA ANGEL untuk menjadi budak sex. Namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau melakukan VCS dengan terdakwa. Atas hal tersebut

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim hasil perekaman VCS-nya dengan anak RENATAANGEL dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak mau melakukan VCS lagi, namun anak RENATA ANGEL tetap tidak mau lagi melakukan VCS dengan Terdakwa dan memblokir semua nomor telepon Terdakwa. selanjutnya terdakwa tanpa izin dari anak RENATAANGEL maupun orang tua dari anak RENATAANGEL justru membuat akun instagram @skadal.renata.angel.7b yang berisi rekaman VCS antara anak RENATA ANGEL dengan tujuan agar anak RENATAANGEL mau membuka blokir nomor whatsapp Terdakwa serta mau melakukan VCS lagi dengan terdakwa. Yang mana atas tersebarnya video asusila terdakwa pada aplikasi instagram tersebut, membuat anak RENATA ANGEL merasa malu dan trauma sehingga tidak mau berangkat sekolah di SANTA MARKUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 saksi MELANIA STEPHANIE BULE selaku guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah SANTA MARKUS Lubang Buaya, Jakarta Timur memanggil ke sekolah saksi RAYNOLD P.TH.PIAN dan saksi TURIST HANDAYANI selaku orang tua dari anak RENATAANGEL, dalam rangka memberitahukan adanya akun instagram bernama @skadal.renata.angel.7b yang telah menyebarkan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan berupa video anak RENATA ANGEL dengan setengah busana terbuka sedang meremas-remas payudaranya yang mana video tersebut telah tersebar di lingkungan sekolah.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ANAK RENATA ANGEL mengalami trauma dan tidak mau bersekolah.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan whatsapp serta tampilan gambar rekaman video call ANAK RENATA ANGEL dengan Terdakwa ;
2. 1 (satu) buah flasdisk ARMIUM 8 GB, yang berisi tampilan gambar percakapan whatsapp serta rekaman video call ANAK RENATA ANGEL dengan Terdakwa;
3. 1 (satu) unit nomor telpon 085694381031 dengan device handphone Redmi dengan model 22120m86g dengan Imei I : 866470065232488 dan Imei II : 866470065232496;
4. 1 (satu) unit Hp merk OPPO A58 warna abu-abu, Imei 1 : 865298060274135, Imei 2 : 865298060274127 dengan nomor telepon : 081282271726 ;



5. 5.1 (satu) buah email hoodiehancock@gmail.com dengan password u*****r.
6. 1 (satu) buah email pacekmg404@gmail.com dengan password u*****r
7. 1 (satu) buah email dumangg41@gmail.com dengan password u*****r
8. 1 (satu) buah email kickthe524@gmail.com dengan password u*****r
9. 1 (satu) buah email wwan20750@gmail.com dengan password u*****r
10. 1 (satu) buah email culaykmg25k@gmail.com dengan password u*****r
11. 1 (satu) buah email twogilrs069@gmail.com dengan password u*****r
12. 1 (satu) buah email goyangdumangg42@gmail.com dengan password u*****r

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YARIE ANGGADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel print out tampilan gambar percakapan whatsapp serta tampilan gambar rekaman video call ANAK RENATA ANGEL dengan Terdakwa ;
 2. 1 (satu) buah flasdisk ARMIUM 8 GB, yang berisi tampilan gambar percakapan whatsapp serta rekaman video call ANAK RENATA ANGEL dengan Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit nomor telpon 085694381031 dengan device handphone Redmi dengan model 22120m86g dengan Imei I : 866470065232488 dan Imei II : 866470065232496;
Dikembalikan kepada saksi RAYNOLD P. TH PIAN.
 4. 1 (satu) unit Hp merk OPPO A58 warna abu-abu, Imei 1 : 865298060274135, Imei 2 : 865298060274127 dengan nomor telepon : 081282271726 ;
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah email hoodiehancock@gmail.com dengan password u*****r.
6. 1 (satu) buah email pacekmg404@gmail.com dengan password u*****r
7. 1 (satu) buah email dumangg41@gmail.com dengan password u*****r
8. 1 (satu) buah email kickthe524@gmail.com dengan password u*****r
9. 1 (satu) buah email wwan20750@gmail.com dengan password u*****r
10. 1 (satu) buah email culaykmg25k@gmail.com dengan password u*****r
11. 1 (satu) buah email twogilrs069@gmail.com dengan password u*****r
12. 1 (satu) buah email goyangdumangg42@gmail.com dengan password u*****r

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.SI, sebagai Hakim Ketua , TRI YULIANI, S.H., M.H., ARDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIFAH AMALIAH, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Suparjan, S.H., M.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI YULIANI, S.H., M.H.

NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.SI

ARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)